

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 177

от 10 март 2023 година

ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ВИНАРОВО“, ОБЩИНА ЧИРПАН, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, СКЛЮЧЕН НА 16 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ПИ ЕС АЙ“ АД – ГР. СТАРА ЗАГОРА, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008 Г., С ПРАВОПРИЕМНИКА НА КОНЦЕСИОНЕРА, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

На основание чл. 66б, ал. 1, т. 4 и чл. 67, ал. 4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), § 87, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Дава съгласие Договорът за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Винарово“, община Чирпан, област Стара Загора, сключен на 16 септември 2005 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „ПИ ЕС АЙ“ АД – гр. Стара Загора в съответствие с Решение № 703 на Министерския съвет от 9 август 2005 г. (ДВ, бр. 67 от 2005 г.), изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 8 февруари 2008 г. в съответствие с Решение № 804 на Министерския съвет от 5 декември 2007 г. (ДВ, бр. 106 от 2007 г.), да бъде продължен с правопреемника на концесионера - „Трейс БГ“ ЕООД - гр. София.

2. В допълнителното споразумение по т. 4 да бъде включено задължение за „Трейс БГ“ ЕООД - гр. София, за предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция в размер 100 на сто от стойността на

концесионното плащане за предходната година с начислен данък върху добавената стойност, обезпечаваща изпълнението на всички договорни задължения и условия за осъществяване на концесията, за 2023 г., в срок до 10 дни от датата на подписването на допълнителното споразумение.

3. Предлага на концесионера с допълнителното споразумение по т. 4 да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно правата и задълженията на страните по концесията, включително свързаните с предоставянето на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор и условия за осъществяване на концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на концесионния договор, в съответствие с действащата нормативна уредба.

4. Оправомощава министъра на енергетиката в едномесечен срок от уведомяването на правоприемника на концесионера за решението на Министерския съвет да сключи с него допълнително споразумение към договора за концесия. Допълнителното споразумение влиза в сила от 22 юни 2020 г. - датата на вписването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на заличаването на „Трейс - пътно строителство“ ЕАД - гр. София, поради прекратяване чрез вливане в „Трейс БГ“ ЕАД - гр. София, преобразувано чрез промяна на правната форма в еднолично дружество с ограничена отговорност - „Трейс БГ“ ЕООД - гр. София.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Гълъб Донеv

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов**